國民法官 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：國民參與審判之特殊程序規定、國民法官選任程序
> 資料來源：108～114年司律一試刑事訴訟法考古題（不含113年）

壹、國民參與審判之特殊程序規定

1、114年第54題（原第54題）

> 行國民參與審判之案件與行一般通常審判程序之案件，關於訴訟程序之規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 行國民參與審判之案件，檢察官起訴時，應向管轄法院提出起訴書，並不得將卷宗及證物一併送交法院；一般通常審判程序之案件，檢察官提起公訴，應由檢察官向管轄法院提出起訴書，且起訴時，應將卷宗及證物一併送交法院
(B) 行國民參與審判及一般通常審判程序之案件，第一次準備程序期日之傳票或通知，至遲均應於 14 日前送達
(C) 證物及書證之調查，行國民參與審判之案件，原則上由聲請調查之當事人向國民法官法庭提示或宣讀；一般通常審判程序之案件，則由審判長行之
(D) 關於有罪判決書認定犯罪事實理由之記載，行國民參與審判之案件，得僅記載證據名稱及對重要爭點判斷之理由；一般通常審判程序之案件，則應詳細記載認定犯罪事實所憑之證據及其認定之理由、對於被告有利之證據不採納之理由等事項

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	行國民參與審判之案件，為落實**起訴狀一本主義**，檢察官起訴時應向法院提出起訴書，**不得將卷宗及證物一併送交法院**（國民法官法§43 I）。一般通常程序則依刑訴§264 III，起訴時應將卷宗及證物一併送交法院。兩者制度設計不同。
(B)	✗（本題正確答案 — 錯誤選項）	一般通常程序之準備程序傳票至遲應於7日前送達（刑訴§272）。但國民參與審判案件之第一次準備程序期日之傳票或通知，至遲應於**21日前**送達（國民法官法§47 II），而非14日。兩者均非14日，此選項**錯誤**。
(C)	✓	國民參與審判案件之證物及書證調查，原則上由**聲請調查之當事人**向國民法官法庭提示或宣讀（國民法官法§73），以落實當事人進行主義。一般通常程序則由**審判長**行之（刑訴§164、§165）。
(D)	✓	國民參與審判案件之有罪判決書，得僅記載**證據名稱**及**對重要爭點判斷之理由**（國民法官法§86），以簡化判決書之製作。一般通常程序則應詳細記載認定犯罪事實所憑之證據及理由、不採納有利證據之理由等（刑訴§310）。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 國民參與審判案件採**起訴狀一本主義**：檢察官不得將卷宗及證物隨起訴書送交法院（國民法官法§43 I）。
> - 國民參與審判案件之**準備程序傳票至遲應於21日前送達**（國民法官法§47 II），比一般通常程序之7日更為提前。
> - 證物及書證調查由**當事人**提示或宣讀（當事人進行主義），不同於一般通常程序由審判長行之。
> - 有罪判決書得**簡化記載**，僅記載證據名稱及重要爭點判斷理由（國民法官法§86）。

貳、國民法官選任程序

2、114年第56題（原第56題）

> 有關國民法官之選任程序，下列何者錯誤？

(A) 國民法官選任程序不公開
(B) 兩造均有不附理由之拒卻權，得行使之次數與被告被起訴之法條有關，起訴法條罪名越重，不附理由拒卻權次數越多，至多可達6次
(C) 兩造附理由之拒卻權，無行使次數之限制
(D) 無足夠候選國民法官可受抽選為國民法官或備位國民法官時，法院不得逕行抽選部分國民法官或備位國民法官，應重新踐行選任程序

答案

(B)

解析

選項	正確？	說明
(A)	✓	依國民法官法§27 I，國民法官之**選任程序不公開**，以保護候選國民法官之隱私並確保選任過程之公正性。
(B)	✗（本題正確答案 — 錯誤選項）	兩造均有不附理由之拒卻權（國民法官法§29），但其行使次數**與被告被起訴之法條無關**。依法規定，檢察官與被告各得行使不附理由拒卻權之次數為固定數（各**4次**），並非依起訴罪名輕重而異。本選項關於「起訴法條罪名越重，次數越多，至多6次」之敘述錯誤。
(C)	✓	依國民法官法§28，兩造**附理由**之拒卻權（有因拒卻），**無行使次數之限制**，只要有法定事由即得行使。此與不附理由拒卻權之次數限制不同。
(D)	✓	依國民法官法§30，候選國民法官人數不足以抽選國民法官及備位國民法官時，法院**不得逕行抽選部分名額**，應**重新踐行選任程序**，以確保國民法官法庭之組成完整性。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 國民法官選任程序**不公開**（國民法官法§27 I）。
> - **不附理由拒卻權**：檢察官與被告各得行使固定次數（各4次），與起訴法條無關（國民法官法§29）。
> - **附理由拒卻權**（有因拒卻）：無行使次數限制，只要有法定事由即可（國民法官法§28）。
> - 候選國民法官人數不足時，不得逕行部分抽選，應**重新踐行選任程序**（國民法官法§30）。

綜合整理

一、出題趨勢分析

年度	題號	考點
114	第54題	國民參與審判與通常程序比較
114	第56題	國民法官選任程序

二、核心觀念速查

概念	要點
起訴狀一本主義	國民參與審判案件適用，檢察官不得將卷證隨起訴書送交法院
準備程序傳票送達期限	國民參與審判：21日前；一般通常程序：7日前
證據調查主體	國民參與審判：由當事人提示；一般通常程序：由審判長行之
判決書簡化記載	國民參與審判案件得僅記載證據名稱及重要爭點判斷理由
選任程序公開性	不公開
不附理由拒卻權	各方各4次，與起訴法條無關
附理由拒卻權	無次數限制

三、國民參與審判 vs 一般通常程序 對照表

項目	國民參與審判	一般通常程序
起訴方式	起訴狀一本主義（卷證不隨送）	卷宗及證物一併送交法院
準備程序傳票送達	至遲21日前	至遲7日前
證據調查方式	當事人提示或宣讀	審判長行之
判決書記載	得簡化記載	應詳細記載
交互詰問	適用（§455-17 之例外適用於沒收程序，非本程序）	適用
不附理由拒卻	各方各4次	無此制度
附理由拒卻	無次數限制	無此制度
選任程序	不公開	無此制度

本文件整理自 108-114 年司律一試刑事訴訟法考古題，共 2 題，涵蓋國民法官制度之核心考點。
最後更新：2026-02-20